

0011968-37.2019.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... DOS SANTOS (fls.20) teria sido vítima de um furto por ocasião de festividade carnavalesca na cidade de Cerquilha, ali tendo sido subtraído seu aparelho celular, um Apple Iphone 6, dourado, que, dois dias após, se encontrava em poder da Ré e do companheiro desta, Edson, que foi julgado nos autos originários nº 1500376-81.2019.8.26.0571.

Conversações pela rede social Facebook foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0011968-37.2019.8.26.0624 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011968-37.2019.8.26.0624

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GREICE KELLY CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabrício Orfeo Araujo

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL deflagrada mediante denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de GREICE KELLY CORRÊA, qualificada nos autos, por suposta incursão na figura típica descrita no art.180, caput, do CP.

Narra a denúncia (fls.08/10), em forte síntese, que entre 02 e 06 de março de 2019, em horário incerto, na praça Aldo Zani, 98, e na Alameda Heitor Vila Lobos, nesta cidade e comarca de Tatuí, teria a Acusada, juntamente com o corréu Edson da Costa Paes Filho (para quem o processo se desenvolveu nos autos originários nº 1500376-81.2019.8.26.0571), adquirido, recebido e ocultado, em proveito próprio, o aparelho de telefonia celular Iphone 6, de cor dourada, avaliado em aproximadamente R\$ 2.900,00, pertencente a LETÍCIA LORRANE DOS SANTOS, sabendo que se tratava de produto de crime.

Presa em flagrante, por ocasião da audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória à Acusada (fls.55/7).

Acompanhada do caderno policial, a denúncia foi recebida em 16 de abril de 2019

(fls.92/3).

A Ré foi citada (fls.100) e apresentou resposta à acusação às fls.119.

Em 26 de novembro de 2019 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que determinado o desmembramento dos autos com relação à Ré em questão, uma vez que aceitou ela o benefício da suspensão condicional do processo (fls.187/95), com a nota de que, em caso de descumprimento, o feito seria sentenciado, com a concordância das partes, logo após a colheita da prova, razão pela qual lançadas naquela própria ocasião as alegações finais orais.

O benefício da suspensão condicional do processo foi revogado às fls.234 (mantida a revogação às fls.265), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório, fundamento e DECIDO.

Assevero, em sede preliminar, que houve a revogação da suspensão condicional do processo, nos termos das deliberações de fls.234 e 265, razão pela qual o julgamento do feito se impõe, nos termos do quanto consignado em ata, durante audiência ocorrida em 26/11/2019 (fls.187).

E, no mérito, a pretensão acusatória é procedente.

Colhe-se dos elementos angariados ainda quando da tramitação em solo policial que a vítima LETÍCIA LORRANE DOS SANTOS (fls.20) teria sido vítima de um furto por ocasião de festividade carnavalesca na cidade de Cerquilho, ali tendo sido subtraído seu aparelho celular, um Apple Iphone 6, dourado, que, dois dias após, se encontrava em poder da Ré e do companheiro desta, Edson, que foi julgado nos autos originários nº 1500376-81.2019.8.26.0571.

Conversações pela rede social Facebook foram estabelecidas, a fim de que houvesse a restituição do referido telefone celular, porém o casal desejava uma espécie de "recompensa" para assim proceder, o que fez com que a vítima procurasse a Polícia Civil antes de encontrar pessoalmente com aqueles custodiavam o bem na via pública, quando então ocorrida a prisão em flagrante da Acusada e do amásio.

Registro que a Ofendida não fora ouvida sob o crivo do contraditório, diante da desistência manifestada pelas partes, porém a dinâmica fática apresentada é corroborada, de certo modo, pelos próprios interrogatórios, bem como pelo depoimento do policial civil FLÁVIO SANDRO DE BARROS, todos esses produzidos em juízo e corroborando, no cerne, as versões que já haviam sido apresentadas em solo policial (fls.22, 33 e 34), no sentido de que a res furtiva realmente se encontrava em posse do casal e que fora agendado o encontro que ocorreu em frente à academia Onda Viva, na cidade de Tatuí, para a restituição do bem.

Ouvida sob o crivo do contraditório, GREICE KELY CORRÊA limitou-se a dizer que o celular estava em sua casa, porque o marido tinha feito uma "troca" (que consistiu na troca de aparelhos celulares com pessoa desconhecida, de prenome Erick, conforme detalhado no termo de interrogatório de fls.33, fato que já fora, inclusive, exaustivamente analisado nos autos da Ação Penal nº 1500376-81.2019.8.26.0571, na qual restou o marido Edson definitivamente condenado pelo delito de receptação que lhe foi imputado), o que faz por trazer à tona a discussão sobre a incursão da Acusada no mesmo tipo penal, uma receptação, já que, como aventado pela Defesa Técnica em sede de alegações orais, quem teria adquirido o celular seria terceira pessoa, no caso, o marido.

Sucede que o comportamento da Acusada não deixa dúvidas quanto à incursão de sua parte no crime de receptação, pois, não infirmando os elementos coligidos aos autos, o que se elucidou é que fora ela quem tomara a iniciativa de transacionar com a vítima uma eventual restituição do celular, mediante compensação financeira, o que vem muito bem especificado no termo de depoimento da última, constante às fls.20, e corroborado pela própria situação flagrancial, esta confirmada pelo policial civil FLÁVIO, já que ali fora entregue à GLEICE os R\$ 100,00, após o que a acusada então restituiu o aparelho celular à legítima proprietária.

Saliente-se que nada fora produzido em sentido contrário para que a percepção do julgador fosse alterada com relação ao desfecho para com a ré GLEICE, a qual, a despeito de não ter adquirido o celular, o recebeu do amásio, que chegou a afirmar ao final de seu interrogatório que teria realizado uma troca com o tal de "Érick"

justamente para presentear a companheira.

Noutras palavras, é dizer que, se efetivamente não foi GLEICE quem "adquiriu" o celular, e se dúvidas poderiam pairar quanto a uma eventual "ocultação", já que a própria ré teria procurado a vítima para dizer que se encontrava em posse do celular subtraído, incontroverso, ao menos, que ela "recebeu" a res furtiva (um dos núcleos do tipo penal em questão), tomando a dianteira, inclusive, na negociação para sua devolução, o que vem descrito na prefacial acusatória.

Por fim, em atenção às demais ponderações da combativa Defesa Técnica, não há que se falar em perdão judicial, pois o caso retrata de, forma indubitosa, uma receptação dolosa, dadas as circunstâncias aferidas, tampouco em diminuição de pena, nos termos do art. 180, § 5º, do CP, dado o valor do bem, um iPhone 6 dourado, estimado em aproximadamente R\$ 2.900,00.

A propósito disso, consignei, quando do sentenciamento nos autos originários que "[...] a origem ilícita do objeto era escancarada pelas próprias circunstâncias esboçadas pelos Réus, pois, embora passassem por dificuldades financeiras (vide interrogatórios em solo policial e declarações de Edson nesta audiência) adquiriram um celular de alto valor, na rua, de pessoa que sequer conheciam salvo pelo prenome, deixando de receber não só a nota fiscal quanto carregador, de modo que, em tais circunstâncias, caberia a eles comprovar adequadamente que era insuspeita tal negociação [...] não havendo como escapar da configuração delituosa, ao menos sob a figura do dolo eventual. Por fim, anoto que não há espaço para a aplicação do disposto no art. 16 do CP, uma vez que, a alegação do acusado no sentido de que a entrega se deu por ato voluntário, ainda que por temor decorrente do contato feito por um suposto "disciplina" de facção criminosa, não restou comprovada nos autos, sendo muito mais plausível que tal tenha ocorrido, na esteira do relato feito pelo policial que teve contato com a vítima, pela exigência e promessa de recompensa [...]"

Bem comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de receptação imputado na inicial acusatória e ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação da Acusada se impõe.

Passo, portanto, à dosimetria da pena, adotado o sistema trifásico.

Na primeira fase, uma vez que a Ré não se limitou a receber, mas também tratou sobre a devolução recompensada do bem receptado, o que o fez em concurso de pessoas em fato delituoso versado sobre bem de considerável valor e que normalmente contém informações íntimas e relevantes da vítima, elevo em metade a pena-base, estabelecendo-a em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da sua capacidade financeira.

Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (fls.26), e observado que confissão de receptação dolosa não houve, reduz o 1/6 a pena retro, fixando-a em 1 ano e 3 meses de reclusão, mais 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda estabelecida na fase anterior. Reitero aquilo que já exposto na fundamentação quanto ao privilégio, incabível para a hipótese, já que o bem possui valor aproximado de dois salários mínimos, ou seja, duas vezes daquilo que a maioria dos trabalhadores brasileiros costuma auferir após todo um mês de intenso labor, de modo que não se pode falar em pequeno valor.

O regime de cumprimento será o inicial aberto.

Não vislumbro utilidade na substituição, haja vista a falta de adesão a prestações alternativas demonstrada pela sentenciada, ensejadora da revogação do benefício da suspensão condicional do processo (fls. 234).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e assim o faço para CONDENAR a ré GREICE KELY CORRÊA por incurso no art.180, caput, do CP, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 3 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, mais a pena de multa estabelecida em 12 dias-multa, cada qual no mínimo.

Recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, proceda-se com as demais anotações e comunicações pertinentes, sobretudo as direcionadas ao TRE e IIRGD, bem como extraia-se certidão de sentença para fins de cobrança da multa e a guia de recolhimento ao Juízo competente, observado que a Ré estaria domiciliada atualmente na cidade de Curitiba/PR, fls.246.

Dispensado, por ora, o cálculo das custas, diante da gratuidade que fica expressamente deferida pela modalidade de representação processual e condições da Acusada (fls.26 e 98).

Por fim, expeça-se certidão de honorários à Defensora dativa, nos termos do convênio, tão logo apresentadas as razões recursais e/ou com o trânsito em julgado. Oportunamente, proceda-se com o necessário para o arquivamento dos autos P.I.

Tatui, data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA